سياسة حوكمة الصندوق العائلي

هذه السياسة معتمدة من قبل مجلس الأمناء بتاريخ / / ١٤٤هـ

نسخة رقم (١)

الباب الأول: الإطار العام واللائحة الأساسية

المادة الأولى: التعريفات

١. الصندوق: الصندوق العائلي.
٢. المجلس: مجلس الأمناء (السلطة العليا).
٣. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٤. اللائحة الأساسية: الوثيقة النظامية المعتمدة التي تحكم عمل الصندوق.

المادة الثانية: مراجعة وتحديث اللائحة الأساسية

١. يلتزم المجلس بعقد ورش عمل دورية لمراجعة اللائحة الأساسية والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات الصندوق والأنظمة السارية.
٢. لا تكون أي تعديلات على اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس والحصول على موافقة المركز، ومن ثم نشرها على مستوى الصندوق.
٣. يجب الاحتفاظ بنسخ من اللائحة الأساسية (الحالية والسابقة) وجميع المراسلات المتعلقة بتعديلها في سجلات الصندوق.

الباب الثاني: مجلس الأمناء واللجان

المادة الثالثة: تشكيل المجلس وبياناته

١. يتم تشكيل المجلس وفق الآلية المعتمدة في اللائحة الأساسية، مع التأكد من تحقق شروط العضوية في جميع الأعضاء.
٢. يُشكل مجلس الأمناء في دورته الأولى بقرار من المؤسسين، وفي الدورات اللاحقة بقرار من المجلس القائم.
٣. يلتزم الصندوق بمطابقة بيانات وأسماء أعضاء المجلس المسجلة لدى المركز مع الواقع الفعلي بشكل دوري.
٤. يجب توثيق إجراءات التعيين، الترشيحات وفرز الأصوات (إن وجد)، وقرارات إعادة التشكيل في محاضر رسمية.
٥. مدة دورة المجلس (٤) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور موافقة المركز.
٦. عند انتخاب مجلس جديد أو تعيين عضو بديل، يجب إبراء ذمة المجلس السابق أو العضو المنتهية عضويته في أول اجتماع للمجلس الجديد.
٧. يلتزم الصندوق بإبلاغ المركز الوطني عن أي تغيير يطرأ على أعضاء المجلس أو المسؤول التنفيذي أو المشرف المالي خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
٨. يجب الحفاظ على سجلات محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتسهيل اطلاع الأعضاء عليها في مقر الصندوق.

المادة الرابعة: آلية التجديد للدورات التالية

١. قبل انتهاء دورة المجلس الحالية بـ (١٢٠) يوماً، يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً خاصاً لمناقشة تشكيل المجلس للدورة الجديدة.
٢. يتم استقبال ترشيحات أفراد العائلة الراغبين في الانضمام، أو اختيار الكفاءات من العائلة عن طريق التزكية.
٣. يصدر المجلس قراراً (محضر اجتماع) يتضمن قائمة الأسماء المختارة للدورة القادمة وتحديد مناصبهم القيادية.
٤. يُرفع محضر التعيين للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال إجراءات الموافقة النظامية قبل تاريخ انتهاء الدورة الحالية (٦٠) يوماً.

المادة الخامسة: اللجان المنبثقة

١. يصدر المجلس قرارات مكتوبة بتشكيل اللجان (الدائمة أو المؤقتة)، تحدد فيها: أسماء الأعضاء، الاختصاصات، والصلاحيات.
٢. يجب حصر اللجان الحالية والتأكد من سلامة تكوينها وفق الضوابط النظامية.

المادة السادسة: قواعد عمل المجلس

يضع المجلس "قواعد عمل مجلس الأمناء" التي تنظم آلية الاجتماعات، التصويت، وتوزيع المسؤوليات، لضمان ممارسة الإشراف والمتابعة بفعالية.

الباب الثالث: السياسات الإدارية والتنظيمية

المادة السابعة: منظومة السياسات المعتمدة

يلتزم الصندوق بإعداد واعتماد وتفعيل السياسات التالية كحد أدنى، ومراجعتها دورياً:

١. سياسة الرقابة الداخلية: تحدد آليات الإشراف والمتابعة.
٢. سياسة تعارض المصالح: لضمان النزاهة في اتخاذ القرار.
٣. سياسة المنح والمساعدات: تنظم ضوابط الصرف للمستفيدين.
٤. سياسة خصوصية البيانات: لحماية معلومات الأعضاء والمستفيدين.
٥. سياسة حفظ وإتلاف الوثائق: تحدد مدد الحفظ وآلية الإتلاف الآمن.
٦. سياسة الإبلاغ عن المخالفات (حماية المبلغين): تضمن سرية وحماية مقدمي البلاغات.
٧. لائحة تنظيم العمل: لتنظيم شؤون الموارد البشرية والعاملين.
٨. سياسة الإفصاح.
٩. سياسة الاستثمار وتنمية الموارد المالية.

المادة الثامنة: الإدارة التنفيذية

١. يتم تعيين المدير التنفيذي بقرار رسمي يوضح: الصلاحيات، المسؤوليات، الحقوق، والالتزامات.
٢. يلتزم الصندوق بتزويد المركز بنسخة من قرار التعيين وصورة هوية المدير التنفيذي.
٣. تخضع اختصاصات المدير التنفيذي للتطوير المستمر من قبل المجلس لضمان كفاءة التشغيل.
٤. تفعل أعمال الإدارات الواردة في الهيكل التنظيمي بحسب احتياجات الصندوق بعمل مؤسسي وتوثيق تقارير دورية وأرشفة للأعمال.

الباب الرابع: الإدارة المالية والمحاسبية

المادة التاسعة: التنظيم المالي

١. اللائحة المالية: يعمل الصندوق وفق لائحة مالية ودليل إجراءات مالية معتمدين من المجلس، يتضمنان ضوابط الإنفاق والصلاحيات.
٢. المعايير المحاسبية: يلتزم الصندوق بتطبيق معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، واستخدام "دليل الحسابات الموحد".
٣. الأنظمة التقنية: يستخدم الصندوق نظام وأدوات تقنية لإدارة العمليات المالية والإدارية لضمان الدقة والشفافية.

المادة العاشرة: الموازنة والتقارير

١. يقر المجلس "موازنة احتياج نقدي" (موازنة تقديرية) قبل بداية السنة المالية.

٢. يتم رفع القوائم المالية السنوية (بعد تدقيقها من مراجع خارجي) للمركز في المواعيد المحددة (الربع الأول من السنة التالية).

٣. يصدر الصندوق "التقرير الإداري الربعي والسنوي" الذي يستعرض الأداء التشغيلي والمالي وينشر على منصة الصندوق.

المادة الحادية عشرة: الحسابات البنكية:

١. يجب فتح حساب بنكي مستقل خاص بالزكاة إذا كان الصندوق يستقبل أموال الزكاة.

٢. إنشاء سجل خاص يوضح مصارف الزكاة لضمان صرفها في وجوهها الشرعية.

٣. فتح حساب بنكي مستقل لاستقبال التبرعات (صدقات/هبات/مخصصات مالية من أسهم أو أوقاف).

٤. فتح حساب بنكي مستقل بالوقف في حال تم اعتماد مجلس الأمناء إنشاء وقف خاص بالصندوق لتنمية أمواله بالطرق المشروعة.

المادة الثانية عشرة: ترشيد النفقات

تتضمن اللائحة المالية حوافز وآليات لترشيد النفقات، بما يضمن تحقيق أكبر منافع للصندوق بأقل تكاليف ممكنة.

الباب الخامس: الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

المادة الثالثة عشرة: تقييم المخاطر

١. يعقد الصندوق ورش عمل دورية لتحديد وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٢. يتم إعداد وتحديث "مصفوفة التقييم الذاتي للمخاطر" واعتماد التوصيات المبنية عليها من قبل المجلس.

المادة الرابعة عشرة مؤشرات الاشتباه والإبلاغ

١. يعتمد الصندوق قائمة بـ"مؤشرات الاشتباه" (مثل التبرعات الكبيرة مجهولة المصدر).

٢. يحدد الصندوق إجراءات واضحة للتعامل عند الاشتباه، مع الالتزام التام بعدم تنبيه العميل (عدم الإفصاح) بأن هناك بلاغاً قد قُدم ضده للجهات المختصة.

المادة الخامسة عشرة: التوعية والتدريب

ينفذ الصندوق برامج توعوية وتدريبية للعاملين وأعضاء المجلس واللجان حول مكافحة الجرائم المالية، لرفع قدراتهم في اكتشاف العمليات المشبوهة.

الباب السادس: الشفافية والعلاقة مع أصحاب المصالح

المادة السادسة عشرة: الإفصاح

١. يشكل الصندوق لجنة أو يعين مسؤولاً لتجهيز "نموذج الإفصاح" المعتمد من المركز.

٢. يتم عرض النموذج على المجلس لاعتماده قبل نشره أو رفعه للمركز، مع التأكد من تطابق البيانات مع الواقع.

المادة السابعة عشرة: إدارة الشكاوى والمقترحات

١. يخصص الصندوق نافذة إلكترونية (على الموقع أو منصة تواصل) لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

٢. يتم حصر الشكاوى في سجل خاص، ومعالجتها، وتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في أسرع وقت ممكن.

الباب السابع: الأنشطة والفروع

المادة الثامنة عشرة: الفروع

لا يتم إنشاء أي فرع للصندوق إلا بعد دراسة المسوغات، تحديد الاختصاصات والهيكل الإداري، والحصول على موافقة المركز الرسمية.

المادة التاسعة عشرة: المشاركات الخارجية

يلتزم الصندوق بعدم تنفيذ أي برامج أو فعاليات أو عضويات خارج المملكة إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة العشرون: حفظ السجلات

يحتفظ الصندوق بكافة السجلات الإدارية والمالية (الورقية والإلكترونية) في مقر الصندوق وحفظ سحابي آمن، ويتم تحديثها دورياً، وأرشفتها بدقة، وتطبق عليها سياسة "حفظ وإتلاف الوثائق".

المادة الواحد والعشرون: النفاذ

تسري هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من مجلس الأمناء، وتُلغي ما يتعارض معها من قرارات سابقة.